ChatGPT

Einleitung: Ein vollzeitbeschäftigter technischer Angestellter der Hochschule Esslingen, der nebenberuflich eine eigene Firma betreibt, möchte seine Hochschule als Auftraggeber für eine Dienstleistung (Verwaltung einer LLM-Plattform) gewinnen. Dieses Vorhaben wirft komplexe juristische Fragen auf. Insbesondere entstehen **Interessenkonflikte** und **Compliance-Probleme**, da ein Mitarbeiter als Unternehmer an seine eigene Dienststelle verkaufen will. Im Folgenden werden die relevanten Rechtsbereiche – vom Landeshochschulrecht bis zum Vergaberecht – systematisch analysiert. Dabei wird geprüft, ob eine Ausschreibungspflicht besteht, ob ein Vergabeverbot greifen könnte, welche Genehmigungs- oder Offenlegungspflichten gelten und welche Sanktionen bei Verstößen drohen.

I. Landeshochschulrecht Baden-Württemberg

Die rechtlichen Rahmenbedingungen an Hochschulen in Baden-Württemberg ergeben sich primär aus dem Landeshochschulgesetz (LHG BW) und ergänzenden Vorschriften. Zwar fördern Hochschulen den **Wissens- und Technologietransfer** sowie Ausgründungen, doch entbindet dies nicht von den allgemeinen dienstrechtlichen Pflichten. Eine Ausgründung oder Nebenerwerbstätigkeit eines Hochschulmitarbeiters gilt rechtlich als **Nebentätigkeit** im öffentlichen Dienst [1]. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter auch bei unternehmerischen Aktivitäten die beamten- und arbeitsrechtlichen Nebentätigkeitsregeln einhalten muss. Das LHG selbst enthält keine Sonderregeln, die einen Hochschulmitarbeiter von allgemeinen Compliance- und Vergaberegeln befreien würden. Im Gegenteil bleibt die Anwendung der **Nebentätigkeits- und Compliance-Vorschriften** unberührt [2]. Die Hochschule Esslingen ist als öffentliche Einrichtung zudem an Landesrecht (z.B. Haushalts- und Vergaberecht) gebunden. Daher müssen Vergabeverfahren und Vertragsabschlüsse der Hochschule – selbst bei hochschulnahen Unternehmen – nach den für öffentliche Auftraggeber geltenden Regeln erfolgen.

Rechtsfazit: Aus dem Landeshochschulrecht folgt, dass der Mitarbeiter seine unternehmerische Tätigkeit nur im Rahmen der geltenden Nebentätigkeits- und Vergaberegeln ausüben darf. Die Hochschule wiederum darf einen Vertrag mit dem Mitarbeiterunternehmen nur abschließen, wenn dies **vereinbar mit den gesetzlichen Vorgaben** ist (keine Bevorzugung, Beachtung des Vergaberechts, etc.). Andernfalls würde die Hochschule ihre rechtlichen Pflichten verletzen, da das Landeshochschulrecht keine Ausnahme von den allgemeinen Vorschriften für derartige „Eigengeschäfte“ vorsieht.

II. Vergaberecht (Landes- und Bundesrecht)

1. Ausschreibungspflicht: Als öffentliche Auftraggeberin unterliegt die Hochschule Esslingen den Vergabegesetzen des Bundes und Landes. Maßgeblich sind das GWB (insb. Teil 4 für Vergaben), die Vergabeverordnung (VgV) und – unterhalb der EU-Schwellenwerte – die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO). Grundsätzlich gilt das **Transparenz- und Wettbewerbsgebot**: Öffentliche Aufträge sind öffentlich auszuschreiben, außer es greift ein Ausnahmetatbestand [3]. Nach der Landeshaushaltsordnung BW und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften **muss** ein Auftrag ab einer gewissen Wertgrenze im Wettbewerb vergeben werden; in der Regel ist eine **öffentliche oder beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb** durchzuführen [3]. Eine freihändige Vergabe bzw. Direktvergabe ist nur bei geringwertigen Aufträgen oder besonderen Umständen zulässig. Sollte der geplante Auftrag (Verwaltung einer LLM-Plattform) einen nennenswerten Umfang haben, besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine **Ausschreibungspflicht**. Wird diese missachtet und der Auftrag ohne

Verfahren direkt an die Mitarbeiter-Firma vergeben, liegt ein **vergaberechtswidriger Direktauftrag** vor. Dies kann für die Hochschule gravierende Folgen haben: Bieter könnten die Vergabeentscheidung vor der Vergabekammer rügen und ggf. aufheben lassen, sofern der Auftragswert oberhalb der EU-Schwelle liegt (aktuell ca. 215.000€ für Dienstleistungsaufträge). Aber auch unterhalb der Schwelle verstößt ein ungerechtfertigter Verzicht auf Wettbewerb gegen das Haushalts- und Vergaberecht des Landes [3]. Die **Landeshaushaltsordnung BW** verlangt wirtschaftliche und sparsame Verwendung öffentlicher Mittel; dazu gehört, Angebote einzuholen und den günstigsten geeigneten Anbieter auszuwählen [3]. Ein Vertragsschluss allein aus persönlicher Verbundenheit zum Hochschulmitarbeiter wäre damit unvereinbar.

2. Konflikt of Interest im Vergabeverfahren: Unabhängig vom **Verfahrenstyp** ist sicherzustellen, dass kein **Interessenkonflikt** den Vergabeprozess verfälscht. Nach § 6 Abs.1 VgV (bzw. § 4 UVgO) dürfen Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers mit einem Interessenkonflikt **nicht an der Vergabe mitwirken** [4]. Ein Interessenkonflikt liegt laut Gesetz vor, wenn eine Person bei der Vergabe ein direktes oder indirektes finanzielles oder persönliches Interesse hat, das ihre Unparteilichkeit beeinflussen könnte [5]. Im vorliegenden Fall wäre der Mitarbeiter wirtschaftlich **doppelt betroffen**: Er würde auf Auftraggeberseite (als Hochschulbeschäftigter) und zugleich auf Bieterseite (über seine Firma) stehen. § 6 Abs.3 VgV zählt explizit als Regelfall für Befangenheit auf, wenn Mitarbeiter des Auftraggebers **selbst als Bieter auftreten** [6]. Seine bloße Beteiligung am Verfahren in irgendeiner Dienstfunktion würde den **unverfälschten Wettbewerb gefährden** [7] [4]. Daher müsste der Mitarbeiter vollständig **von jeder Vorbereitung, Entscheidung und Durchführung** des Vergabeverfahrens ausgeschlossen werden. Praktisch bedeutet dies: Er darf keine Ausschreibungsunterlagen erstellen, keine Bieter auswählen, kein Angebot seiner Firma bewerten und selbstverständlich nicht über den Zuschlag mitentscheiden. Andernfalls wäre die Vergabeentscheidung rechtswidrig anfechtbar wegen **Verstoßes gegen Vergabegrundsätze** (insb. Gleichbehandlung und Transparenz). Im Extremfall könnte seine Firma sogar vom Verfahren **ausgeschlossen** werden, falls der Interessenkonflikt nicht anders auflösbar ist und die Wettbewerbsbedingungen verzerrt wären [8]. Insgesamt ist im Vergaberecht die **Integrität des Verfahrens** von oberster Bedeutung – persönliche Verflechtungen wie hier stellen ein hohes Risiko dar, das nur durch strikte Trennung der Rollen zu mitigieren ist.

Zwischenergebnis Vergaberecht: Es spricht vieles dafür, dass eine **förmliche Ausschreibung** durchzuführen ist und der Mitarbeiter als möglicher Auftragnehmer **keinerlei Amtsfunktion** im Verfahren ausüben darf. Sollte die Hochschule ohne Ausschreibung an die Mitarbeiter-Firma vergeben (etwa in der Annahme, man „kennt ihn ja“), wäre dies ein klarer Rechtsverstoß. Auch bei korrekter Ausschreibung verbleibt die Frage, ob der Mitarbeiter unter fairen Bedingungen konkurrieren kann, ohne unzulässige Informationsvorsprünge zu haben – was kaum gewährleistet werden kann, da er als Insider die Hochschulbedürfnisse genau kennt. Andere Bieter könnten hierin einen **Wettbewerbsnachteil** sehen und rechtlich dagegen vorgehen. Insgesamt verlangt das Vergaberecht somit höchste Sensibilität und eher Zurückhaltung bei einer Vergabe an die eigene Mitarbeiterfirma.

III. Korruptionsprävention und Compliance im öffentlichen Dienst

Die geschilderte Konstellation ist aus **Korruptionspräventions-Sicht** äußerst sensibel. Wenn ein Bediensteter öffentliche Aufträge an sein eigenes Unternehmen lenkt, besteht zumindest der *böse Schein* der Vorteilnahme und Vetternwirtschaft [9] [10]. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat in der gemeinsamen **Verwaltungsvorschrift zur Korruptionsverhütung** klare Grundsätze aufgestellt: öffentliche Entscheidungen müssen neutral, sachlich und ohne Ansehen der Person getroffen werden

[11]. Bereits die Möglichkeit einer persönlichen Bereicherung oder Begünstigung soll vermieden werden, um das Vertrauen in die Verwaltung nicht zu erschüttern [12] [13].

Compliance-Richtlinien empfehlen daher u.a.: Mitarbeiter sind für Interessenkonflikte zu sensibilisieren und haben mögliche Befangenheiten frühzeitig offenzulegen [14]. Gerade **Doppelrollen** (hier: Angestellter und potenzieller Auftragnehmer) sind zu verhindern. Intern dürfte ein solcher Vorgang mit den geltenden Verhaltenskodizes kollidieren. Beispielsweise betont das Merkblatt der Landesregierung BW, dass auch bei erlaubten Nebentätigkeiten eine **strikte Trennung** zwischen Hauptamt und Nebeninteressen erfolgen muss und persönliche Verbindungen aus der Nebentätigkeit **die hauptberufliche Tätigkeit nicht beeinflussen dürfen** [15]. Ein Verstoß gegen diese Trennung wird als Compliance-Verstoß gewertet und kann dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen [16]. Auch die **Ablehnung von Geschenken und Vorteilen** gehört zur Korruptionsprävention; hier würde sich der Mitarbeiter faktisch selbst einen Vorteil (Auftrag und Geldfluss an die eigene Firma) verschaffen, was dem Geist dieser Regeln widerspricht.

Zudem verpflichten Anti-Korruptions-Richtlinien die Behörden, durch **Vier-Augen-Prinzip**, Transparenz und Dokumentation sicherzustellen, dass keine Manipulation bei Vergaben stattfindet [17] [18]. Im vorliegenden Fall müsste die Hochschule besondere Vorkehrungen treffen (z.B. externe Vergabestelle einschalten oder mind. eine unabhängige Prüfinstanz), um den Anschein von Korruption zu entkräften. Dennoch bleibt ein **Reputationsrisiko**: Ein bekanntwerdender Auftrag an die eigene Mitarbeiterfirma könnte in der Öffentlichkeit und bei Aufsichtsbehörden (Rechnungshof, Ministerium) Argwohn erregen. Zusammenfassend gebietet die Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung, **Interessenkonflikte strikt zu vermeiden** und notfalls auf eine solche Vergabe ganz zu verzichten, um Schaden von der Institution abzuwenden.

IV. Interessenkonflikte und Mitwirkungsverbote (§ 20 VwVfG)

Juristisch manifestiert sich der geschilderte Interessenkonflikt im **Mitwirkungsverbot** nach § 20 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Dieses gilt als Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips, wonach Amtsträger ihre Entscheidungen unparteiisch und nur am Gemeinwohl orientiert treffen dürfen [11]. § 20 Abs. 1 VwVfG bestimmt, dass ein Amtsträger **nicht tätig werden darf**, wenn er **selbst Beteiligter** des Verfahrens ist oder aus der Entscheidung einen **unmittelbaren Vor- oder Nachteil** ziehen kann [19]. Genau das wäre hier der Fall: Der Mitarbeiter würde im Vergabeverfahren letztlich über einen Vertrag entscheiden, von dem **er selbst wirtschaftlich profitiert**. Selbst wenn er formal nicht derjenige ist, der den Vertrag unterzeichnet, könnte schon die Zuarbeit oder Einflussnahme von ihm das Verfahren kontaminieren. Bereits die objektive Möglichkeit eines Vorteils genügt, um Befangenheit anzunehmen – auf die tatsächliche Einflussnahme kommt es nicht einmal an [20].

Konkret bedeutet § 20 VwVfG: Der Mitarbeiter **muss sich von allen Amtshandlungen in eigener Sache fernhalten**. Er dürfte keine Vorlagen erstellen, keinen Rat geben und keine Entscheidungen mitzeichnen, die seine Firma betreffen. Tut er es doch, wäre die Vergabeentscheidung verwaltungsverfahrensrechtlich **rechtswidrig**; im Verwaltungsrecht würde man von einem fehlerhaften Verfahren wegen **Befangenheit** sprechen. Zwar ist die Vergabe eines öffentlichen Auftrags kein Verwaltungsakt, doch gelten die Grundsätze der Unparteilichkeit auch hier. Ggf. müsste die Entscheidung wegen Besorgnis der Befangenheit angefochten oder wiederholt werden.

Ein wichtiger Aspekt ist auch das Verbot sogenannter **Insichgeschäfte** gemäß § 181 BGB. Dieser untersagt es einem Vertreter, auf beiden Seiten eines Rechtsgeschäfts gleichzeitig zu agieren. Sollte der Mitarbeiter eine Position haben, in der er die Hochschule nach außen vertreten darf (z.B. als zeichnungsbefugter Mitarbeiter) und würde er einen Vertrag mit seiner eigenen Firma schließen, wäre

dies ein **rechtlich nichtiges Insichgeschäft** [21]. Selbst wenn er formal nicht beide Seiten vertritt, liegt der Fall eines faktischen Selbstkontrahierens vor, was das Gesetz verhindern will. Insgesamt stellen die Mitwirkungsverbote und Vorschriften gegen Selbstkontrahierung sicher, dass **kein Amtsträger in eigener Angelegenheit tätig** wird – eine Maxime, die in dieser Konstellation unzweifelhaft verletzt wäre, sollte der Mitarbeiter irgendwie an der Auftragsvergabe mitwirken.

V. Landeshaushaltsordnung Baden-Württemberg (LHO)

Haushaltsrechtlich betrachtet ergeben sich weitere Probleme. Die **Landeshaushaltsordnung BW** schreibt eine effiziente und transparente Verwendung öffentlicher Gelder vor. § 7 LHO normiert den Grundsatz der **Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit** für alle finanzwirksamen Maßnahmen [22]. Öffentliche Mittel dürfen nur ausgegeben werden, wenn dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist und in bestmöglicher Relation von Preis und Leistung geschieht [23] [24]. Daraus folgt haushaltsrechtlich ein Zwang, Aufträge **zu marktgerechten Konditionen** zu vergeben. In den Verwaltungsvorschriften zur LHO ist festgelegt, dass grundsätzlich eine Ausschreibung durchzuführen ist (siehe oben Vergaberecht) und mehrere Vergleichsangebote eingeholt werden sollen [3]. Eine **mittelstandsfreundliche Vergabe** und die **Vermeidung von Korruption** werden ausdrücklich als Ziele genannt [25]. Sollte die Hochschule den Auftrag ohne Vergleichsangebote direkt an die eigene Mitarbeiterfirma geben, wäre fraglich, ob der **Haushaltsgrundsatz der Bestenauslese** erfüllt ist. Der Rechnungshof könnte monieren, dass kein Wettbewerb stattfand und somit nicht nachvollziehbar ist, ob das Angebot der Mitarbeiterfirma wirtschaftlich am günstigsten war.

Zudem könnte ein Geschäft dieser Art als Umgehung des öffentlichen Tarifrechts gesehen werden. Der Mitarbeiter wird bereits für seine Tätigkeit bezahlt; wenn nun zusätzlich seine Firma für womöglich ähnliche Leistungen beauftragt wird, **könnte doppelt gezahlt** werden. Die LHO verlangt jedoch eine zweckentsprechende Mittelverwendung – Ausgaben, die im Grunde für Aufgaben getätigt werden, die ein Angestellter im Rahmen seines Dienstverhältnisses leisten könnte oder müsste, wären verschwenderisch. In der Praxis achten die Aufsichtsbehörden darauf, dass keine „**Scheinselbstständigkeiten**“ oder Vertragskonstruktionen entstehen, bei denen Beschäftigte über Umwege zusätzlich entlohnt werden. Zwar darf eine Hochschule grundsätzlich externe Dienstleistungen beauftragen, aber wenn der Dienstleister ein eigener Beschäftigter ist, läuten haushaltsrechtlich die Alarmglocken. Ggf. wäre vor Vertragsschluss die Zustimmung des Finanz- oder Wissenschaftsministeriums einzuholen, wobei eine Zustimmung in einem solchen Interessenkonflikt unwahrscheinlich erscheint.

Zusammengefasst kollidiert der Direktauftrag an die Mitarbeiterfirma mit den **Zielen der LHO**: keine Ausgabe ohne angemessene Gegenleistung, Beachtung von Wettbewerb und kein Gewähren von Vorteilen an einzelne auf Staatskosten. Ein Verstoß gegen Haushaltsrecht kann disziplinarische Schritte gegen Verantwortliche nach sich ziehen und im schlimmsten Fall eine **persönliche Haftung** begründen, wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Grundsätze sparsamer Mittelverwendung verstoßen wird.

VI. Nebentätigkeitsregelungen für öffentliche Angestellte

Als vollzeitbeschäftigter Angestellter im öffentlichen Dienst unterliegt der Mitarbeiter den Nebentätigkeitsvorschriften. Diese sollen sicherstellen, dass **Hauptamt und Nebenbeschäftigung** sich nicht ins Gehege kommen. Für Beamte regeln §§ 60–62 Landesbeamtengesetz BW (LBG) und die Landesnebentätigkeitsverordnung (LNTVO) umfassend Genehmigungs- und Anzeigepflichten. Obwohl unser Mitarbeiter kein Beamter, sondern Tarifangestellter ist, gelten ähnliche Prinzipien. Nach § 3 Abs. 4 Tarifvertrag der Länder (TV-L) muss jeder Beschäftigte **entgeltliche Nebentätigkeiten vorab**

schriftlich anzeigen [26] . Eine ausdrückliche Genehmigungspflicht wie bei Beamten gibt es zwar im TV-L nicht, jedoch kann der Arbeitgeber die Nebentätigkeit **untersagen oder mit Auflagen versehen**, wenn sie die Erfüllung der dienstlichen Pflichten oder **berechtigte Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigen** könnte [26] . Genau dies dürfte hier relevant sein: Die eigene Firma des Mitarbeiters steht in direktem geschäftlichen Bezug zur Hochschule – ein offensichtlicher Interessenkonflikt, der das **Interesse des Arbeitgebers an einer unbeeinflussten Auftragsvergabe** berührt. Die Hochschule hätte also bei Bekanntwerden dieser Nebentätigkeit das Recht (und wohl auch die Pflicht), die Nebentätigkeit **zu untersagen oder so zu begrenzen**, dass keine Kollision mit den Dienstaufgaben entsteht [27] .

Hinzu kommt, dass Nebentätigkeiten laut Rechtsprechung und Verwaltungsvorschriften **zeitlich begrenzt** sein müssen (oft genannt: max. ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit) [28] . Als Vollzeitkraft bleibt dem Mitarbeiter nur die Freizeit für sein Unternehmen. Sollte die Führung der Firma und die Durchführung des Auftrags jedoch faktisch während der Dienstzeit oder mit Uni-Ressourcen erfolgen, wäre das unzulässig. Auch die **Inanspruchnahme von Hochschuleinrichtungen, Personal oder Material** für die private Firma ist ohne vertragliche Regelung verboten (§ 64 Abs. 2 LBG i.V.m. LNTVO). Ein weiterer Aspekt: Erbringt der Mitarbeiter über seine Firma ähnliche Leistungen, wie sie zu seinem dienstlichen Aufgabenbereich gehören, könnte das als **Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot** oder die Loyalitätspflicht gewertet werden. Ein Angestellter darf seinem öffentlichen Arbeitgeber nicht in Konkurrenz treten oder Aufgaben entziehen, die zu seinem Dienstposten gehören.

Schließlich besteht eine **Offenlegungspflicht**: Der Mitarbeiter muss seiner Hochschule die Gründung und Tätigkeit der Firma anzeigen. Spätestens wenn seine Firma ein Angebot bei der Hochschule abgibt, muss er seine Rolle offenlegen und seinen Vorgesetzten informieren. Verschweigt er die Beteiligung, verstößt er gegen die Anzeigepflicht des TV-L, was disziplinarische Folgen haben kann [16] . Selbst bei ordnungsgemäßer Anzeige wäre zu erwarten, dass die Hochschule **keine Genehmigung** für eine Nebentätigkeit erteilt, die dazu führt, dass der Mitarbeiter **selbst Vertragspartei seiner Dienststelle** wird – dies stellt einen klassischen Fall eines unauflösbaren Interessenkonflikts dar.

Ergebnis Nebentätigkeitsrecht: Die Unternehmertätigkeit des Mitarbeiters ist grundsätzlich nur zulässig, wenn sie **genehmigt bzw. zumindest angezeigt** wurde und **nicht in Konkurrenz oder Konflikt** zum Hauptamt tritt [27] . Ein Auftrag der eigenen Hochschule an diese Firma würde jedoch genau einen solchen Konflikt bedeuten. De facto wäre die Grenze zwischen Haupt- und Nebenbeschäftigung aufgehoben, da er für denselben Arbeitgeber in anderer Rolle tätig wird. Nach den Nebentätigkeitsregeln ist dies kritisch: Im öffentlichen Dienst sind **Nebentätigkeiten im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Dienstherrn** regelmäßig untersagt, weil die Neutralität und vorrangige Bindung an das Hauptamt sonst in Frage stehen. Der Mitarbeiter riskiert also, dass ihm die Nebentätigkeit **verboten** wird oder dass er vor die Wahl gestellt wird, entweder die Firma aufzugeben/ruhend zu stellen oder seine Dienststellung zu kündigen, falls er den Auftrag annehmen will.

VII. Mögliche Folgen und Sanktionen bei Verstößen

Angesichts der Vielzahl einschlägiger Vorschriften ist klar, dass ein unzulässiges Vorgehen erhebliche **Konsequenzen** hätte:

- **Disziplinar- und Arbeitsrechtliche Folgen:** Gegen den Mitarbeiter persönlich könnten Maßnahmen ergriffen werden. Verstöße gegen die Anzeigepflicht oder ein Verbot der Nebentätigkeit können eine **Abmahnung** oder im Wiederholungsfall sogar die **Kündigung** des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen [16] . Für Beamte käme ein Disziplinarverfahren bis hin zur

Entfernung aus dem Dienst in Betracht, falls pflichtwidrig eine unerlaubte Nebentätigkeit ausgeübt oder Amtsbefugnisse missbraucht wurden. Auch Beteiligte Vorgesetzte oder Kollegen, die trotz Kenntnis der Befangenheit den Auftrag durchwinken, verstoßen gegen ihre Pflichten und könnten disziplinarisch belangt werden.

- **Vergaberechtliche Sanktionen:** Bei vergaberechtswidrigem Verhalten droht die **Rückabwicklung des Vertrages**. Bieter, die sich benachteiligt fühlen, können vor Zuschlagserteilung ein Nachprüfungsverfahren einleiten. Die Vergabekammer könnte die Hochschule zwingen, das Verfahren zu wiederholen oder den Mitarbeiter-Bieter auszuschließen. Wurde der Vertrag bereits geschlossen, besteht bei EU-Vergaben die Möglichkeit, ihn im Nachhinein für **unwirksam** zu erklären (§ 135 GWB), insbesondere wenn kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Mindestens könnte Schadensersatz gegenüber konkurrierenden Unternehmen im Raum stehen, falls diese wegen der rechtswidrigen Vergabe einen Gewinn entgingen. Intern würde der Landesrechnungshof den Vorgang beanstanden, was politischen und finanziellen Druck zur Folge haben kann.

- **Strafrechtliche Aspekte:** Sollte nachweisbar sein, dass der Mitarbeiter seine Insiderstellung ausgenutzt hat, um sich den Auftrag zuzuschustern, könnten **Korruptionsdelikte** oder **Untreue (§ 266 StGB)** einschlägig sein. Zwar gibt es keine direkte Strafnorm "Auftragsvergabe an sich selbst", aber wenn z.B. Preise überhöht wurden oder der Prozess manipuliert war, läge eine pflichtwidrige Schädigung der Hochschule vor (Untreue) oder die Annahme eines unberechtigten Vorteils. Auch **Bestechlichkeits-Tatbestände** (§§ 331 ff. StGB) könnten geprüft werden, wobei hier kein klassischer Dritter als Vorteilsgeber existiert – der Mitarbeiter begünstigt sich selbst, was eher in Richtung **Vorteilsannahme im Amt** gehen könnte. In jedem Fall wäre die Staatsanwaltschaft bei einem solchen Szenario sensibilisiert, insbesondere falls anonym Hinweise („Whistleblower“) eingingen.

- **Zivil- und Haushaltsrechtliche Folgen:** Der geschlossene Vertrag könnte **nichtig** sein, etwa wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) – z.B. wenn das Insichgeschäft des § 181 BGB greift oder wenn gegen Haushaltsvorschriften verstoßen wurde. Die Hochschule müsste dann keine Zahlungen leisten bzw. könnte bereits gezahltes Honorar zurückfordern. Möglicherweise müsste der Mitarbeiter sogar für einen finanziellen Schaden haften, wenn ihm vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln nachgewiesen wird (Regress nach Landeshaftungsrecht bzw. § 48 LHO).

Zusammengefasst steht ein solcher Vorgang unter einem hohen **Risiko- und Sanktionspotential**. Die präventiven Regelungen (Vergabe-, Haushalts-, Dienstrecht) sind genau dazu da, solche Konflikte zu verhindern. Wenn sie ignoriert werden, greifen im Nachhinein scharfe Instrumente – von der dienstrechtlichen Ahndung bis zur möglichen Vertragsaufhebung. Dies verdeutlicht, dass es für einen öffentlichen Arbeitgeber faktisch **unzulässig** ist, mit einem vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter als externem Unternehmer Geschäfte zu machen, sofern nicht alle rechtlichen Hürden auf legale Weise genommen werden (was hier äußerst schwierig wäre).

Schlussbemerkung: In der Gesamtabwägung erscheint der Plan, die Mitarbeiterfirma ohne weiteres zu beauftragen, juristisch höchst problematisch. Zwar ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass ein Hochschulmitarbeiter unter strengen Auflagen nebenberuflich unternehmerisch tätig ist. Doch sobald seine Firma in eine **Geschäftsbeziehung zur eigenen Hochschule** tritt, kumulieren die rechtlichen Bedenken aus allen genannten Bereichen. Praktisch würde man zu dem Ergebnis kommen, dass ein solcher Auftrag **nur nach sauberem Vergabeverfahren und vollständiger Transparenz** denkbar wäre – und selbst dann müsste der Mitarbeiter sich vollkommen aus dem Prozess heraushalten. Realistisch betrachtet dürfte die Hochschule aus Compliance-Gründen von einer Beauftragung Abstand nehmen.

Die rechtlichen Hürden (Ausschreibungspflicht, Mitwirkungsverbot, Korruptionsprävention, Haushaltsrecht) und die möglichen Sanktionen bei Verstößen sind so erheblich, dass das Vorhaben in der geplanten Form kaum mit dem öffentlichen Dienstrecht vereinbar ist.

Quellen: Landeshochschulgesetz BW; § 20 VwVfG; GWB, VgV, UVgO; Landeshaushaltsordnung BW und VV-LHO; TV-L § 3; Landesbeamtenrecht (LBG, LNTVO); Verwaltungsvorschrift Korruptionsverhütung BW [3] [4] [6] [11] [19] [15] [26] [27].

---

[1] [2] [21] [27] [28] Start-ups: Rechtliche Aspekte bei der Gründung aus Hochschulen
https://www.forschung-und-lehre.de/recht/rechtliche-aspekte-bei-der-gruendung-aus-hochschulen-1163

[3] [25] Landesrechtliche Vorschriften: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/aufsicht-und-recht/oeffentliches-auftragswesen/landesrechtliche-vorschriften

[4] [5] [6] § 6 VgV - Vermeidung von Interessenkonflikten
https://www.vergabevorschriften.de/vgv/6

[7] [PDF] Rundschreiben zum Thema „Interessenkonflikte im Vergaberecht“
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/kub/kommunen/2021_10_21_rundschreiben_stmwi_interessenkonflikte_im_vergabeverfahren__002_.pdf

[8] Ausschluss von Bietern wegen Interessenkonflikt | FSM Rechtsanwälte
https://www.fsm.law/fachartikel/ausschluss-von-bietern-wegen-interessenkonflikt/

[9] [10] [11] [12] [13] [14] [19] [20] Was bedeutet "Befangenheit" im öffentlichen Recht?
https://www.juracademy.de/recht-interessant/article/bedeutet-befangenheit-oeffentlichen-recht

[15] [16] [17] [18] backend.uni-heidelberg.de
https://backend.uni-heidelberg.de/de/dokumente/vwv-korruptionsverhuetung-und-bekaempfung/download

[22] [23] [24] LHO mit VV-LHO Stand 01.01.2020
https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finanzen/LHO_mit_VV-LHO_Stand20200101.pdf

[26] TV-L: § 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen - Bürgerservice
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/TV_L-3